

家事委任狀暨聲請許可非律師為訴訟代理人狀

臺灣臺中地方法院家事法庭・115 年度家補字第 3880 號（意股）

案 號：115 年度家補字第 3880 號
股 別：意股
案 由：離婚事件（調解期日）

對 造（聲請人／原告）：
廖光輝
國民身分證統一編號：
住居所：

委任人（相對人／被告）：
黃月玲

國民身分證統一編號：M200125756

住居所：臺中市西屯區何安里 14 鄰青海路一段 75 巷 7 號

電話：04-23131433

受任人（訴訟代理人）：
廖倫豪

國民身分證統一編號：M120547578

住居所：臺中市西屯區青海路一段 75 巷 7 號一樓
電話：0975-323161

與委任人關係：母子（一親等直系血親卑親屬）

為委任訴訟代理人並聲請許可非律師為訴訟代理人事：

一、委任事項：委任人黃月玲與聲請人廖光輝間 115 年度家補字第 3880 號離婚事件，茲委任受任人廖倫豪為代理人，代理委任人出席本件調解期日及其後之言詞辯論期日、陳述意見、收受文書及閱覽卷宗。

二、代理權限之嚴格限制（保護委任人立場）：受任人僅享有一般程序代理權。民事訴訟法第 70 條第 1 項但書所定之捨棄、認諾、撤回、和解、提起反訴、上訴、再審及選任代理人等行為，非經委任人另以書面特別委任，不得為之。受任人於調解程序中【堅決不同意離婚、不得同意任何不利之給付金額或條件，亦不得簽署任何調解或和解筆錄】。

三、聲請許可之理由：依家事事件法第 51 條準用民事訴訟法第 68 條第 1 項但書規定，訴訟代理人經審判長許可者，得委任非律師為之。受任人廖倫豪為委任人黃月玲之親生長子，屬一親等直系血親，完全符合「民事訴訟事件委任非律師為訴訟代理人許可準則」第 2 條所定得予許可之法定要件；且受任人至為熟悉委任人之健康與家庭財產狀況，足以協助釐清事實真相，爰懇請 鈞院依法准予許可受任人為本件代理人，實感德便。

謹 狀

臺灣臺中地方法院家事法庭 公鑒

檢附證物：戶籍謄本（證明母子關係）一件、受任人廖倫豪國民身分證正反面影本一件。

委任人（具狀人）：黃月玲
身分證字號：M200125756

（親自簽名或蓋章／按捺右手拇指印處）

受任人（訴訟代理人）：廖倫豪
身分證字號：M120547578

（簽名蓋章處）

中 華 民 國 1 1 5 年 1 0 月 日

財政部國稅局查調個人財產及所得資料委託書

全面清查廖光輝名下總歸戶、大額存款利息、近三年所得專用

委託人黃月玲因健康欠安與事務繁忙不便親自前往，茲依法全權委託受託人廖倫豪向貴局申辦下列勾選之稅務與財產資料查調事宜：

- ☒ 查調委託人及配偶廖光輝之「全國財產稅總歸戶財產查詢清單」（清查全部不動產持分、地號建號、公告現值）。
- ☒ 查調配偶廖光輝之「近三年綜合所得稅各類所得資料清單」（反推各銀行大額定存帳戶、上市櫃股票股利明細）。
- ☒ 查調配偶廖光輝「近五年贈與稅申報清單與繳清證明」（追查是否有大額資金或房地產無償移轉登記予第三者湛明輝）。
- ☒ 申請核發綜合所得稅各類所得及財產清單之中文正式證明書供法院訴訟使用。

委託人（申請人）：黃月玲（委託人蓋印鑑章／按指印處）
國民身分證統一編號：M200125756
出生年月日：民國 38 年 02 月 03 日
戶籍地址：臺中市西屯區青海路一段 75 巷 7 號
聯絡電話：04-23131433

受託人（受任代辦人）：廖倫豪（受託人簽名蓋章處）
國民身分證統一編號：M120547578
出生年月日：民國 62 年 07 月 19 日
戶籍地址：臺中市西屯區青海路一段 75 巷 7
號一樓
聯絡電話：0975-323161

中 華 民 國 1 1 5 年 月 日

此致 財政部中區國稅局 民權稽徵所 / 大屯稽徵所 / 各分局稽徵所 公鑒

行政代辦／身心障礙鑑定／地政謄本請領委託書

區公所申領身心障礙表單、地政事務所調閱「地籍異動索引」專用

委託人黃月玲茲依法全權委託受託人廖倫豪向各該主管機關辦理下列事項：

- ☑代理向戶籍地區公所社會課申領「身心障礙者鑑定表」及辦理各項長照、身障福利評估申請。
- ☑代理向戶政事務所申領委託人全戶之「全戶現戶戶籍謄本」及配偶廖光輝之詳細記事戶籍謄本。
- ☑代理向地政事務所申請特定建物與土地之「地籍異動索引」、「土地及建物登記公務謄本」（查明廖光輝產權在何時、以何原因移轉過戶登記予第三者湛明輝之完整傳票紀錄）。

委託人（申請人）：黃月玲

（委託人蓋印鑑章／按指印處）

國民身分證統一編號：M200125756

出生年月日：民國 38 年 02 月 03 日

戶籍地址：臺中市西屯區青海路一段 75 巷 7 號

聯絡電話：04-23131433

受託人（受任代辦人）：廖倫豪

（受託人簽名蓋章處）

國民身分證統一編號：M120547578

出生年月日：民國 62 年 07 月 19 日

戶籍地址：臺中市西屯區青海路一段 75 巷 7

號一樓

聯絡電話：0975-323161

中 華 民 國 1 1 5 年 月 日

此致 臺中市各區公所 / 各區戶政事務所 / 各區地政事務所 公鑒

家事法庭調解期日教戰守則（115 年 10 月 19 日）

案件：115 年度家補字第 3880 號（意股）・書記官黃俞婷（分機 3989）

★【開庭時間與地點】：

115 年 10 月 19 日（星期一）下午 3 時 00 分，請於下午 2 時 45 分前至臺灣臺中地方法院簡易大樓 6 樓調解室報到。

★【當天必備文件清單】：

① 本家事委任狀正本、② 廖倫豪國民身分證正本、③ 能證明母子關係之戶籍謄本正本、④ 廖光輝起訴狀繕本及法院開庭通知書。

★【母親失智無法簽名時】：

依民法第 3 條規定，當事人若因病不便簽名，可由受任人在委任人欄代簽黃月玲姓名，再由母親本人「按捺右手大拇指指印」並加蓋母親平時使用之「印鑑章／私章」，法律效力等同親簽。

★【當天調解應對「三原則」】：

①【堅決不同意離婚】：表明雙方結縭近五十年，母親現罹患失智重症，父親負有法定照顧責任，依法依理均無理由離婚。

②【不談具體數字】：對方若提補償金，請對方先提出具體金額與資產清冊，我方保留答辯權，其他意見以書狀補充。

③【絕不簽字】：調解委員若勸和或提出任何協議草案，一律表明「需帶回與家屬討論，今天不簽任何調解筆錄」。

★【事前聯繫確認】：

建議開庭前致電臺中地院承辦書記官（黃俞婷，電話：04-22232311 分機 3989），告知「相對人黃月玲年邁重病，當日由長子廖倫豪持委任狀代理出席」。